

Den ankende part: FATTET ØRN MUSKEL
Fødselsnummer: 148288 97927
Ankemotpart: Arbeids- og velferdsdirektoratet Klageinstans
Saksnummer: 10695768

11. juni 2025

Ettersending til Trygderetten

Saksnummer hos Trygderetten: 2026/846.

Vi viser til oversendelsesbrev datert 4. februar 2026.

Oversendelsesbrevet ble sendt til Trygderetten den 18. februar 2026. Trygderetten har i brev 25. juni 2026 opplyst om at de vurderer å avvise anken som følge av manglende rettslig interesse, og bedt klageinstansen om å komme med eventuelle merknader.

Klageinstansen er enig i at anken kan avvises på grunn av manglende rettslig interesse.

Sykepengegrunnlaget er etter folketrygdloven begrenset til 6G, og en eventuell endring i tråd med ankende parts syn vil derfor uansett ikke kunne medføre økt sykepengeutbetaling. Anken gjelder dermed ikke et forhold som kan påvirke partens rettsstilling.

Vi vil bemerke at vurderingen av rettslig interesse etter trygderettsloven ikke fullt ut sammenfaller med vurderingen etter forvaltningsloven. Etter forvaltningsloven vil en person som saken direkte gjelder som det klare utgangspunkt være å anse som part, og dermed ha krav på klagebehandling. Terskelen for å avvise en klage i forvaltningen på grunn av manglende rettslig interesse er derfor svært høy. Dette er bakgrunnen for at klageinstans som hovedregel ikke avviser saker på dette grunnlaget, selv om utfallet av klagebehandlingen ikke vil kunne endre partens rettsstilling.

Med hilsen

Arbeids- og velferdsdirektoratet Klageinstans

Christian Skrøvseth
avdelingsdirektør/saksbehandler